

○ คำสั่งเรียกให้ทำ
คำให้การเพิ่มเติม



สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุดรธานี (ค. ๓)
เลขรับที่ 1253
วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๘ เวลา

คดีหมายเลขดำที่ป. ๙./๒๕๖๘

คดีหมายเลขแดงที่/๒๕.....

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองอุดรธานี

วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง

นายชยพล หรือนายบวร วิเศษสุนทรผู้ฟ้องคดี

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คนผู้ถูกฟ้องคดี

คำสั่งถึง นายเฉลิมพล ไตรทริฎุ พนักงานอัยการ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

ด้วยคดีเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ทำคำคัดค้านคำให้การและคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องยื่นต่อศาล มีข้อความตามสำเนาคำคัดค้านคำให้การ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ และสำเนาคำขอแก้ไขเพิ่มเติม คำฟ้อง ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ พร้อมสำเนายานหลักฐาน ซึ่งได้ส่งมาให้พร้อมกับคำสั่งนี้ ศาลได้พิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขคำขอตายคำฟ้องจากเดิม เป็นขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ที่ ๙๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ก่อนการพิพากษา

ฉะนั้น ให้ท่านทำคำให้การเพิ่มเติมแก้คำคัดค้านคำให้การและทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอ ให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว และหากประสงค์จะทำคำให้การแก้คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีที่นอกเหนือไปจากคำให้การเดิม ให้จัดทำมาในฉบับเดียวกันกับคำให้การเพิ่มเติม พร้อมยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด และจัดทำสำเนาอีก จำนวน ๑ ชุด รวม ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งศาล



ตุลาการศาลปกครอง

(นายพงษ์ธร สีฟ้า)